

1500306-07.2021.8.26.0438

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: HEBER GUALBERTO MENDONCA

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... aqui analisado, nem como mau antecedente, pois tal tráfico foi praticado depois do crime em exame. Incidente, porém, a atenuante da confissão, pelo que diminuo a pena de 1/6, perfazendo 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no menor valor.

Sem causas de aumento e/ou diminuição.

Isso porque, conforme entendimento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

4ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis - SP - cep 16300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500306-07.2021.8.26.0438 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500306-07.2021.8.26.0438

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IVAN DA CONCEIÇÃO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HEBER GUALBERTO MENDONCA

I - Do Relatório

IVAN DA CONCEIÇÃO, qualificados à fl. 37, foi denunciado e processado como incurso no artigo 155, §§1º e 4º, Incisos I e IV, do Código Penal, porque, em tese, no dia 20 de maio de 2020, por volta das 23h30, na clínica de estética "Bem Estar", localizada na Rua José Manzati, 46, Centro, cidade de Luiziânia, nesta Comarca, o réu, agindo em concurso com pessoa ainda não identificada, com unidade de desígnios e propósitos, subtraiu, para si e para o comparsa, mediante rompimento de obstáculo, um micro-ondas, um monitor de TV, um receptor de TV, dois rádios, um botijão, uma jaqueta de couro, seis taças de vidro, um jogo com seis copos de vidro, diversos talheres, dois refrigerantes, um suco, dois isotônicos, três eletrodos de estética, um controle de ar condicionado, um espelho de dois metros de altura e uma campainha, tudo avaliado à fl. 117 no total de R\$ 3.904,00, em prejuízo de Lucilene Aparecida Berto Costa.

Segundo se relata nos autos, o denunciado e seu comparsa foram ao local e

arrombaram uma porta de folha de maneira que dava acesso à cozinha, mediante danos causados na fechadura do tipo Gorja (cf. laudo pericial de fls. 6/18). Na sequência, uma vez dentro do imóvel, trataram de pegar os objetos acima relacionados e se evadirem, subtraindo-os.

A polícia técnico científica esteve no local e coletou impressões dígito-papilares (fls. 12/17). Esses fragmentos foram enviados ao Instituto de Identificação "Ricardo Gumbleton Daunt" (IIRGD), com a confirmação de que eram do denunciado (cf. laudo pericial papiloscópico de fls. 20/27). Na Delegacia de Polícia, o acusado confessou a subtração, confirmando ainda que agiu em concurso com outra pessoa (fls. 37).

O crime, segundo o MP, somente alcançou êxito porque praticado durante o repouso noturno, sem condições de vigilância pela vítima e pela sociedade.

Recebida a denúncia no dia 20.07.2021 (fls. 126/127).

O réu foi citado (fl. 151), tendo apresentado defesa prévia (fls. 157/159).

Em instrução, foi ouvida uma testemunha comum (fl. 224), sendo o réu interrogado ao final (fl. 223)

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva, nos termos da denúncia, enfatizando estar-se diante de 2 qualificadoras e de réu com maus antecedentes e reincidente (fls. 220/221)

Já a Defesa do réu, por sua vez, enfatizou a necessária incidência da atenuante prevista no artigo 65, III, "d", do CP (fls. 217/219).

II - Da Fundamentação

A materialidade delitiva restou comprovada pelo: i) boletim de ocorrência (fls. 3/4); ii) Laudo do local do furto (fls. 6/18); iii) laudo pericial papiloscópico, pelo qual foi possível elucidar a autoria delitiva (fls. 20/27); iv) auto de avaliação (fl. 117).

Resta saber se a autoria restou evidenciada pela prova oral colidida nos autos.

Vejamos.

A vítima Lucilene Aparecida Berto Costa, em solo policial, confirmou a subtração (fl. 28)

A Testemunha/A Lucy Aparecida Berto Costa disse que o réu furtou vários objetos da vítima, panelas, perfumes, etc. Ele quebrou a porta da cozinha (do fundo) e entrou. Dizem que eles estavam em 3, segundo as imagens da câmera de uma vizinh306a. Um entrou na casa e os outros 2 carregavam os objetos de moto (passavam os objetos por cima do portão). Na época, a vítima chegou na clínica e já viu várias coisas para fora e ela chegou as imagens pelas câmeras. Parece que um dos sujeitos foi à clínica no dia anterior para sondar. O furto aconteceu entre 23h30 e 00h00.

Em seu interrogatório, IVAN DA CONCEIÇÃO confessou o furto. Estava sozinho na ocasião. Estava de moto e fez várias viagens. Sobre as imagens de câmera, são os policiais civis querendo incriminar outras pessoas. Fez umas 4 viagens para levar tudo isso. Para entrar, quebrou a porta do fundo, com uma ferramenta. O portão estava fechado, mas o muro é baixo. Deixou os objetos próximo ao muro e foi fazendo várias viagens. Sobre seu depoimento prestado na DP, disse que a PM o pressionou a confessar que Jazon estava envolvido, mas, na verdade, ele agiu sozinho. Jazon mora perto da rua da clínica e conhece-o mas não eles não estavam juntos no dia.

Pois bem.

O conjunto probatório é robusto e seguro para imputar a responsabilidade criminal ao réu, pelo que as provas produzidas em Juízo estão aptas a embasar o decreto condenatório.

Nesse ponto, o depoimento da vítima, na DP, esclarece a subtração dos objetos mediante rompimento de obstáculo (porta dos fundos), o que, de qualquer modo, foi confirmado pelo réu e pela testemunha, sem contar que o laudo pericial papiloscópico constatou as impressões digitais do acusado no local (fls. 12/17 e 20/27)

A despeito de, em Juízo, negar o concurso de agentes, na DP afirmou que “Jazon” o chamou para cometer o furto e que foram de motocicleta, ele conduzindo e “Jazon” na garupa. Explicou que fizeram várias corridas para levar os pertences até um pasto, mas que no dia seguinte foi até lá e os bens não mais estavam no local (fl. 37).

A testemunha Lucy Aparecida Berto Costa confirmou o furto na clínica de sua irmã e disse que ajudou na organização do local. Disse ainda que nas imediações havia câmeras, sendo possível observar que eram três autores (fl. 29).

Portanto, não resta dúvida de que no dia o réu cometeu o delito de furto consumado, mediante destruição de obstáculo e em concurso de agentes. Igualmente, presentes a autoria e materialidade delitiva, e não havendo causas de exclusão da tipicidade ou da culpabilidade, a condenação é de rigor. Passo à dosimetria da pena.

Considerando que o furto foi cometido mediante concurso de agentes e rompimento de obstáculo, está-se diante de figura qualificada, pelo que parto do mínimo aumentado de 1/6 (duas qualificadoras) fixado no § 4º do artigo 155 do CP, a saber, 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no menor valor.

As circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis, uma vez que o réu possuiu maus antecedentes (0068895-53.2006.8.26.0050 – roubo/fl. 195; 0022175-71.2006.8.26.0068/receptação – fls. 195/196; 0003369-13.2002.8.26.0299/roubo – fl. 196, todas transitadas em julgado há mais de 5 anos antes do fato em análise), pelo que aumento a pena em mais 1/3, dado o número de condenações por crimes iguais/similares, a saber, 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no menor valor.

Na segunda fase, sem agravantes. Quanto à condenação definitiva dos autos 1500804-40.2020.8.26.0438 (fl. 197), não há que ser tomada para fim de reincidência, pois o trânsito em julgado para a defesa ocorreu após a prática do fato aqui analisado, nem como mau antecedente, pois tal tráfico foi praticado depois do crime em exame. Incidente, porém, a atenuante da confissão, pelo que diminuo a pena de 1/6, perfazendo 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no menor valor.

Sem causas de aumento e/ou diminuição.

Isso porque, conforme entendimento predominante, a causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal (subtração praticada durante o repouso noturno) não se aplica à figura qualificada do delito de furto, mas apenas ao tipo penal simples.

Nesse sentido, o precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“II - Entretanto, a causa especial de aumento de pena do repouso noturno é aplicável somente às hipóteses de furto simples, sendo incabível no caso do delito

qualificado (Precedente)" (Resp 940245-RS, 5ª T., rel. Min. Felix Fischer, j. 13.12.2007, v.u.).

Trata-se, aliás, de entendimento perfilhado pelo TJSP:

"No entanto, a causa específica de aumento somente incide sobre a forma simples do crime de furto e não sobre sua forma qualificada, devendo, por isso, ser arredada.

Nesse sentido a doutrina (DAMÁSIO EVANGELISTA DE JESUS Direito Penal Parte Especial - 2º Volume, 6ª ed., SARAIVA, São Paulo, 1984, p. 326; PAULO JOSÉ DA COSTA JÚNIOR Comentários ao Código Penal 2º Volume Parte Especial 2ª ed., SARAIVA, São Paulo, 1989, p. 201; ANDRÉ ESTEFAN Direito Penal Parte Especial (arts. 121 a 183) SARAIVA, São Paulo, 2010, p. 367; VICTOR EDUARDO RIOS GONÇALVES Direito Penal Parte Especial [Coordenador PEDRO LENZA] - SARAIVA, São Paulo, 2011, p. 327), assim como a jurisprudência do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (HC nº 10.240/RS Sexta Turma, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, j. em 21.10.1999, DJ de 14.02.2000, p. 79, LEXSTJ v. 129, p. 239; RESp nº 940.245/MS Quinta Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, j. em 13.12.2007, DJe de 10.03.2008; e HC nº 131.391/MA Sexta Turma, Rel. Min. CELSO LIMONGI, j. em 19.08.2010, DJe de 06.09.2010)" (Apel. Crim. nº 0096404-46.2012.8.26.0050, rel. Des. Geraldo Wohlers, j. 20.8.2013, v.u).

Assim, fixo a pena final em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no menor valor.

Insubstituível a pena corporal por PRD pelo mesmo motivo supra.

III - Do Dispositivo

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação movida em face de IVAN DA CONCEIÇÃO para CONDENÁ-LO ao cumprimento da pena de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no menor valor, em razão da prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, Incisos I e IV do Código Penal.

A considerar seus vários antecedentes criminais e um recente, inclusive, por tráfico de drogas (fls. 195/198), NEGO-LHE o direito de recorrer em liberdade.

Transitada em julgado a sentença, insira-se seu nome no rol de culpados.

Custas na forma da lei.

Honorários advocatícios ao Patrono nomeado, nos termos da Tabela do Convênio OAB/DP.

P. R. I. C.

Penápolis, 24 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA